

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1811/2531

นายถวัลย์ เสริมสุนทรศิลป์
นายสมศักดิ์ อิ่มสุวรรณศรี

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 264

โจทก์ยื่นใบสมัครเข้าทำงานโดยกรอกข้อความในใบสมัครเว้นว่างไว้แต่ในช่องเฉพาะเจ้าหน้าที่ด้านหลังใบสมัคร จำเลยซึ่งเป็นผู้อำนวยการบริษัทได้กรอกข้อความลงในช่องเฉพาะเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ภายหลังจากที่บริษัทได้มีคำสั่งอนุมัติให้โจทก์เข้าทำงานแล้ว แต่จำเลยกระทำไปตรงตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ทำไว้กับโจทก์ก่อนยื่นใบสมัครทั้งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการและระเบียบข้อบังคับของบริษัท เช่นนี้ ถือได้ว่าจำเลยกระทำไปโดยได้รับความยินยอมจากโจทก์และเมื่อข้อความที่จำเลยกรอกนั้นตรงตามที่ได้ตกลงกับโจทก์ไว้ จำเลยก็มีได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดฐานปลอมเอกสาร

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกรอกข้อความอันเป็นเท็จโดยไม่มีอำนาจลงในใบสมัครงาน โจทก์ ที่สมัครงานที่บริษัทโรงพยาบาลราชบุรีบุรณะจำกัด แ่่นหลังด้านล่างในช่องเจ้าหน้าที่ว่า ทดลองงาน ๓ เดือนและสรุปผล ลงหุ้นสองแสนบาทก่อนแสนบาท เงินสด อีกหนึ่งแสนบาทผ่อนเดือนละหมื่น ทำหน้าที่ขายหุ้นของโรงพยาบาลให้ได้มากที่สุดทดลองงานเริ่ม ๑ กรกฎาคม ๒๕๒๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๒๗ บรรจุ ๓๐

กันยายน (ที่ถูกเป็นกรกฎาคม) ๒๕๒๗ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ เงินเดือน๑๒,๐๐๐ บาท ความจริงเอกสารดังกล่าวไม่มีการกรอกข้อความใดๆ ในช่องดังกล่าวขณะที่ โจทก์สมัครงาน การกรอกข้อความของจำเลยเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต เพื่อให้ศาล หรือเจ้าหน้าที่แรงงานหรือบุคคลอื่นหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง ว่าทางบริษัทโรงพยาบาลราชบุรีบูรณะ จำกัด ได้ว่าจ้างโจทก์ทดลองงานมีกำหนด๓ เดือน เมื่อบริษัท เลิกจ้างไม่ต้องจ่ายเงินค่าชดเชยตามกฎหมายอันเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๔

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว ให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา ๒๖๔ จำคุก ๑ ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๓๐มิถุนายน ๒๕๒๗ โจทก์ได้ ยื่นใบสมัครเข้าทำงานต่อบริษัทโรงพยาบาลราชบุรีบูรณะ จำกัด จำเลยเป็นผู้ำนวยการบริษัทดังกล่าวได้กรอกข้อความในช่องเฉพาะเจ้าหน้าที่ด้านหลังใบสมัครปรากฏ ข้อความตามเอกสารหมาย จ.๔ ที่โจทก์ฎีกาว่า โจทก์ได้ยื่นใบสมัครโดยไม่มีเงื่อนไข ใดๆ ตามที่ระบุไว้ในใบสมัครเอกสารหมาย จ.๔ จำเลยได้กรอกข้อความเต็มเงื่อนไข ที่ด้านหลังใบสมัครหลังจากวันที่จำเลยมีคำสั่งอนุมัติให้โจทก์เข้าทำงานซึ่งจำเลยหมด

อำนาจที่จะกระทำได้ ทำให้โจทก์เสียหาย การกระทำของจำเลยเป็นความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๔ นั้น เห็นว่า ตามคำเบิกความของโจทก์ ก่อนที่ โจทก์จะยื่นใบสมัครเข้าทำงานได้พบกับจำเลยและได้ตกลงยื่นใบสมัครเข้าทำงานต่อ จำเลยในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๒๗ โจทก์ได้เข้าทำงานในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๒๗ เป็นต้นมาเมื่อโจทก์เข้าปฏิบัติงาน โจทก์ได้ทราบว่าบริษัทมีระเบียบเกี่ยวกับการรับ พนักงานเข้าทำงานว่าต้องมีการทดลองงานอย่างน้อย ๓ - ๖ เดือน และในการรับ พนักงานรายอื่น โจทก์เคยได้รับมอบหมายให้กรอกข้อความลงในใบสมัครในช่อง เฉพาะเจ้าหน้าที่ระบุเงื่อนไขว่า ให้ทดลองงานตามระเบียบของบริษัท เพื่อทดสอบ ความรู้ความสามารถและความประพฤติของพนักงาน ทั้งได้ความด้วยว่า เมื่อโจทก์ ยื่นใบสมัครเข้าทำงานแล้ว โจทก์ยังได้ซื้อหุ้นของบริษัทโรงพยาบาลราชบุรีบุรณะ จำกัด จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในช่องเฉพาะเจ้าหน้าที่ ด้านหลังใบสมัครเอกสารหมายเลข จ.๔ น่าเชื่อว่า ก่อนโจทก์เข้าทำงานโจทก์ทราบดีว่า จำเลยได้กำหนดให้โจทก์ยื่นใบสมัครโดยมีเงื่อนไขให้โจทก์ทดลองงานและมีข้อ ตกลงให้โจทก์ซื้อหุ้นของบริษัทพร้อมทั้งช่วยขายหุ้นของบริษัทด้วย การที่จำเลยได้ กรอกข้อความในช่องเฉพาะเจ้าหน้าที่ด้านหลังใบสมัครเอกสารหมายเลข จ.๔ ก็เป็นการ กระทำตามที่จำเลยได้ตกลงกับโจทก์ ทั้งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการและ ระเบียบข้อบังคับของบริษัท ซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก ข้อความโดยกำหนดเงื่อนไขลงในใบสมัครการกระทำดังกล่าว แม้จำเลยจะกระทำ ภายหลังจากที่ได้มีคำสั่งอนุมัติให้โจทก์เข้าทำงานแล้วก็ถือได้ว่า เป็นการกระทำโดย ได้รับความยินยอมจากโจทก์ ซึ่งเมื่อมีข้อความตรงตามที่ตกลงกัน ก็มีได้ก่อให้เกิด ความเสียหายแก่โจทก์ การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานปลอมเอกสาร ตามฟ้อง

พิพากษายืน.

(สุทิน นนทแก้ว-เสรี แสงศิลป์-อากาศ บำรุงชีพ)

ศาลแขวงธนบุรี - นายอมรรัตน์ ลัคนทิน

ศาลอุทธรณ์ - นายบุญส่ง วรรณกลาง

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------